广西桂恒源贸易有限公司“5.8” 车辆伤害事故调查报告

2020-10-16 11:15 来源： 贵港市港北区应急管理局

2020年5月8日0时40分许，在广西桂恒源贸易有限公司货仓内，发生一起车辆伤害事故，1人死亡。直接经济损失85余万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了广西桂恒限公司“5.8”车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、区工业和信息化局、贵城街道办事处、市公派出所、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范和整改措

一、基本情况

（一）事故单位概况

广西桂恒源贸易有限公司，住所南宁市西乡塘区秀安路，类型为有限责任公司（自然人投资或控股）统一社会信用代码81450100399557172代表人张某蕾，注册资本叁仟万圆整，成立日期2014年5月12日，营业期限2014年5月12日至2034年5月11日，经营范围：钢材，冶金炉料、焦制品的销售；废旧物资回收（除生产性废旧金属回收及国家专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故车辆概况

机动车行驶证信息：号牌号码桂R098XX，车辆类型重型半挂牵引车，所有人杨某恩，住址广西贵港市港南区桥圩镇杨村，使用性质货运，品龙牌LZ4251QDXX，车辆识别代号LGGG4DY37FL2074XX,发动机号码MS2L2F001XX,注册日期2015年4月10日，发证日期2019年10月18日。检至2021年4月。

机动车登记证书信息（牵引车）：2015年4月10日登记信息，机动车所有人/身份证明名称/号码：广西玉林市世泰汽车运输有限公司博白分公机构代码证书/68516958-X，登记机关：广西壮族自治区玉林市公安局交通警察支队，机动车登记编号：桂KY77XX。2019年10月18日登记信息所有人/身份证明名称/号码：杨某恩/居民身份证号码450803198708XXXXXX，登记机关：广西壮族自治区贵港市公安局交通警察支队，机动车登R098XX。车辆类型：重型半挂牵引车，车辆品牌：乘龙牌，车辆型号：LZ4251QDXX，车身颜色：黄，车辆识别代号/车架号：LGGG4DY37FL2国产，发动机号：MS2L2F001XX，发动机型号：YC6MK400-XX，燃料种类：柴油，排量/功率：10388ml/294kw，制造厂名称：东风柳州汽司，转向形式：方向盘，轮距：前2070后1840mm，轮胎数：10，轮胎规格12R22.5 16PR，钢板弹簧片数：后轴4片，轴距4650mm，轴数3寸：长6890宽2495高3930mm，准牵引总质量：40000kg，驾驶室载客：3人，使用性质：货运，车辆获得方式：购买，车辆出厂日期：2015日。发证机关：广西壮族自治区玉林市公安局交通警察支队。发证日期：2015年4月10日。

机动车登记证书信息（半挂车）：2018年4月26日登记信息，机动车所有人/身份证明名称/号码：徐某河，登记机关：广西壮族自治区玉林市通警察支队，机动车登记编号桂KD032挂。2019年10月18日登记信息，机动车所有人/身份证明名称/号码：杨某恩/居民身份4508031987081167XX，登记机关：广西壮族自治区贵港市公安局交通警察支队，机动车登记编号：桂R41XX挂。车辆类型：重型半挂车，车辆桑牌，车辆型号：FS9400，车身颜色：红，车辆识别代号/车架号：LF9BGL38J00000XX，国产，制造厂名称：长春扶桑汽车改装有限公司，1840mm，轮胎数：12，轮胎规格12R22.5 12PR，钢板弹簧片数：后轴39片，轴距9400mm，轴数：后轴3，外廓尺寸：长13000宽2550高31货厢内部尺寸：长12850宽2450高600 mm，总质量：40000kg，核定载质量：33700 kg，使用性质：货运，车辆获得方式：购买，车辆出厂日期年4月18日。发证机关：广西壮族自治区玉林市公安局交通警察支队。发证日期2018年4月26日。

道路运输经营许可证信息：桂交运管许可贵字4508000251XX，证件有效期至2023年10月22日，业户名称：杨某恩，地址：广西贵港市港南杨村，经济性质：个体，经营范围：普通货运。

车辆保险信息：被保险人杨某恩，保单号：AMAMGJ1Y1420B00176XX,保险期间：自2020年4月15日00时起至2021年4月14日24时止。

(三)现场勘查情况

事故现场没有监控摄像设备。事故发生地点位于广西桂恒源贸易有限公司仓库西侧通道B仓货位，桂R098XX停靠在B货仓，车头向北，左后轮侧有血迹。车后停放电动车一辆，钥匙插在钥匙孔里，后架、座垫、后架护衬、右侧后视镜脱落，左侧衬垫被刮擦撕裂。地面遗留眼镜1副、电动个、工作服2件、电动车充电器1个、圆珠笔1支、电动车后视镜1个、平底胶鞋1只。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生的经过

2020年5月7日18时，广西桂恒源贸易有限公司仓库的仓管员、发货员、天车司机等正常上班。作业流程为每次货车装完货后，发货员用对讲管员过来验货。验货完成后仓管员把发货单交给司机，司机拿到验货单后，开车出仓库。

杨某恩于18时驾驶桂R098XX（桂R411X挂）在广西桂恒源贸易有限公司内排队装载钢筋。22时许第一次进入仓库装了一捆规格16mm×12m出来过磅，重新排队接着装钢筋。8日0时20分第二次在西侧通道倒车进入仓库，在东侧B仓货位停车，准备装载规格为28mm×12m的钢筋。0时装载，装了钢筋7捆，完成本次装载。0时36分，发货员周某霖用对讲机呼叫仓管员谭某虹过来验货。仓管员谭某虹接到验货通知后，骑电动车到B停在桂R098XX重型半挂牵引车（桂R411X挂）的后面，开始点验装载的钢筋数量。0时40分，双方在车后点验完成后，谭某虹把验货单交给杨某以把车开出去了。之后，在电动车旁边整理单据。杨某恩接到验货单后，在车尾抄了2个编号上桂R098XX货车。这时，桂R098XX（桂R411X挂）2米处也有一辆货车正在装载钢筋，直接前行转弯角度不够，必须倒车后才能转弯开出货仓。于是，杨某恩观察货车左右两边没有人开始倒车，没某虹还在车后整理验货单据，挂车尾部碰撞车后的谭某虹。谭某虹喊“啊”的一声倒下，人及其电动车被挤压在桂R411X挂车厢尾部下方，差点被到。旁边的发货员周某霖看到后立即叫杨某恩停车，同时，正在操作天车的司机方某主也连续鸣按了2-3声喇叭。杨某恩停车下车查看，发现谭某车被挤压在车厢下面，谭某虹受伤。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，天车司机方某主停止作业，从天车上下来参与救援。在货车不动的情况下，无法把被挤压在车厢下面的伤员救出来。为了救援，车辆向前移动2米左右之后，事故现场的人员把压住谭某虹右脚的电动车扶正。杨某恩拨打120急救中心电话，并向110报告事故。

1时0分，120急救中心的医护人员到达事故现场，把谭某虹送到贵港市人民医院抢救，谭某虹伤势过重，于1时49分经抢救无效死亡。

1时20分，交警到达事故现场处置，叫杨某恩拨打12350报案。之后，港北区应急管理局、贵城街道办事处派遣工作人员到事故现场处置。

事故善后工作开展迅速，处置得当，对死者家属安抚及时，事故赔偿合理，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者谭某虹，女，广西横县镇龙乡人,系广西桂恒源贸易有限公司从业人员，仓库管理员。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约85万元。

四、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

谭某虹安全意识淡薄，验货点数完成把单据交给杨某恩，停留在危险区域，被桂R098XX货车碰撞倒地，被车厢底部刮擦、挤压受伤。

杨某恩安全意识淡薄，在没有人员现场协调指挥的情况下，未对车后观察进行安全确认倒车，碰撞车后的人员后未及时停车，谭某虹及电动车挤压。

（二）间接原因

广西桂恒源贸易有限公司对安全生产不重视，没有落实安全生产主体责任，主要负责人未履行安全生产法定职责和义务，仓库内作业现场秩序致事故发生。

1.安全生产主体责任不落实。未按规定建立安全生产责任制和规章制度，未按规定制定安全操作规程。未依法配备专（兼）职安全生产管理人员

2.未按规定进行安全生产教育和培训。主要负责人未经安全培训，不具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。单位从乏本职工作所需的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能，不知道所从事工种可能遭受的和伤亡事故，不具备辨识事故隐患风险或者其他不安全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。未按规定对进入库区的外来人员进行必要的安培训，外来人员不了解工作场所存在的危险因素。

3.仓库安全管理混乱。几辆货车同时在仓库内装载钢筋，秩序混乱，广西桂恒源贸易有限公司未采取可靠的安全措施对作业现场进行有效管控。

（二）事故性质

经调查认定，广西桂恒源贸易有限公司“5.8”车辆伤害事故是一起生产安全责任一般事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.广西桂恒源贸易有限公司。安全生产主体责任不落实，管理混乱，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条、第四条规故负有责任。

2.车某兴。广西桂恒源贸易有限公司主要负责人，未履行安全生产的法定职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一、二、三项规定，对事故负有责任。

3.谢某明。广西桂恒源贸易有限公司仓库管理负责人没有依法履行安全管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一、六、七项规定，对事故负有责任。

4.杨某恩。桂R098XX司机（车主）。安全意识淡薄，在没有人员现场协调的情况下未确认安全倒车，对事故负直接责任。

5.谭某虹。广西桂恒源贸易有限公司仓库管理员，安全意识淡薄，作业完成后停留在危险区域，对事故负直接责任。

（二）对事故责任者的处理建议

1.广西桂恒源贸易有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议由监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下的罚款。

2.车某兴。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

3.谢某明。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由广西桂恒源贸易有限公司暂停其与安全生产有关的资格，给予批评教有关规章制度给予处分。

4.杨某恩。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第

四十五条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处1千元以上1万元以下罚款的行政处罚。

5.谭某虹。根据安全生产法律法规的有关规定，应当给予追究责任。鉴于其在该起事故中死亡，建议免予追究其法律责任。

六、防范措施建议

广西桂恒源贸易有限公司“5.8”车辆伤害事故的发生，暴露了当前部分生产经营单位在落实安全生产主体责任方面存在的严重问题，教训十提出以下事故防范和整改措施：

（一）建立健全安全管理制度。广西桂恒源贸易有限公司要根据实际,应制订各级人员的安全生产责任制。建立相应的安全检查制度、安全生度、安全生产交接班制度、安全监督制度、安全生产奖惩制度等，防止安全管理的随意性，有效保障生产安全。

（二）建立完善安全管理组织机构。广西桂恒源贸易有限公司应当设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。非安全管理调“一岗双责”，各级负责安全的人员包括单位负责人及其副手、仓库负责人(或部门负责人、工段长、班组长)、安全员、作业工人的安全职责。

（三）全面开展危险辨识。广西桂恒源贸易有限公司的安全管理部门和车间、班组要对作业范围内危险源进行辨识,分析存在的危险有害因素，作业方案。

（四）加强教育培训力度。要严格按照国家相关法律、法规的规定，进一步完善安全生产教育和培训制度，加大对作业人员的安全教育培训力千篇一律，要做到有针对性，根据不同岗位特点进行安全教育培训，要严格执行安全教育培训制度，确保安全生产教育和培训全覆盖。

（五）强化安全监管。有关行业主管部门要对广西桂恒源贸易有限公司的主要负责人进行约见警示谈话，切实履行安全监管责任，强化安全管企业落实安全生产主体责任，完善安全生产责任制，加大安全生产监管力度，及时排查各类事故隐患，严防此类事故的再次发生。

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：广西贵港市港北区人民政府
联系方式：0775-4258102
桂公网安备 45080202000131 桂ICP备12006200号 网站标识码：4508020001